



Ajuntament de l'Ametlla de Mar

A/p MARC BORRÀS ROMEU

NOTIFICACIÓ

Mitjançant la present us notifico el Decret de l'Alcaldia 1513/2026 de data 24/09/2026 que té el següent contingut:

“(…)

DECRET DE L'ALCALDIA 1513/2026

Expedient 4547/2026

Assumpte: Inadmissió del recurs potestatiu de reposició interposat pel Sr. Marc Borràs Romeu contra el Decret d'Alcaldia núm. 1372/2026 de data 02/09/2026 el qual no li fou notificat

ANTECEDENTS DE FET

Primer.— En data 02/09/2026 es va dictar el Decret d'Alcaldia núm. 1372/2026, mitjançant el qual es resolien les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades pel Sr. Marc Borràs Romeu en dates 24/07/2026 (RE 4464) i 13/08/2026 (RE 5157), informant-se que el pressupost municipal 2026 definitivament aprovat es trobava publicat al Portal de Transparència municipal i acordant-se la inadmissió a tràmit de determinades peticions relatives, entre d'altres, al pressupost inicial remès al Ministeri i a documentació de taxacions de parcel·les.

Segon.- El referit Decret d'Alcaldia 1372/2026 no va ser notificat a l'interessat Sr. Borràs ni a cap altra persona.

Tercer.— En data 06/09/2026, el Sr. Marc Borràs Romeu va interposar recurs potestatiu de reposició contra el Decret d'Alcaldia núm. 1372/2026 sol·licitant la seva revocació parcial i l'entrega, preferentment en format electrònic, de diversa documentació vinculada al pressupost inicial 2026 i a taxacions de parcel·les.

Maria Àngel Benedito Escalafó (1 de 1)
Secretaria General
Data Signatura: 24/09/2026
HASH: f4ee124b8059a9c3b007a6c9b97ea49



Codi Validació: AA3FCJAYP34RK7ZWJF9KRPD6MX
Verificació: https://ametllamar.esadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Quart.— En data 07/09/2026 es va dictar el Decret d'Alcaldia núm. 1397/2026, pel qual es resolen les mateixes sol·licituds de l'interessat (RE 4464 i RE 5157), mantenint-se la publicació del pressupost 2026 definitivament aprovat al Portal de Transparència i acordant-se la inadmissió a tràmit de determinades peticions per les causes expressament indicades en la resolució, amb disposició de notificar l'acte a l'interessat.

Cinquena.— En el cas d'aquest segon Decret d'Alcaldia sí que consta a l'expedient la notificació del Decret d'Alcaldia núm. 1397/2026 de data 07/09/2026, amb peu de recursos, i l'acceptació de la notificació electrònica per part del Sr. Marc Borràs Romeu en data 08/09/2026, en el marc de l'expedient 4547/2026.

FONAMENTS DE DRET

1.- Naturalesa i règim d'inadmissió dels recursos administratius

Els recursos administratius, i en particular el recurs potestatiu de reposició, s'han d'interposar contra resolucions o actes que siguin susceptibles d'impugnació, i l'Administració pot acordar-ne la inadmissió quan concorrin causes legalment taxades, entre les quals es troba la interposició contra un acte no susceptible de recurs o quan s'hagi esgotat o desplaçat el seu objecte de manera que el recurs no pugui produir l'efecte revisor propi.

En aquest sentit, les causes d'inadmissió del recurs es configuren com a supòsits concrets i tancats, i la seva apreciació ha d'encaixar en una causa legal de les previstes, destacant-se expressament la d'anar dirigit contra un acte no susceptible de recurs.

2.- Desaparició sobrevinguda de l'objecte del recurs per substitució de l'acte impugnat

El recurs interposat el 06/09/2026 s'adreça contra el Decret d'Alcaldia núm. 1372/2026 de data 02/09/2026 el qual no fou notificat a l'interessat ni a cap altra persona; tanmateix, abans de la seva resolució s'ha dictat un nou acte administratiu: el Decret d'Alcaldia núm. 1397/2026 de data 07/09/2026, el qual resol les mateixes sol·licituds d'accés (RE 4464 i RE 5157) i ha estat degudament notificat a l'interessat en data 08/09/2026 amb peu de recursos, de manera que és aquest acte posterior el que desplega efectes administratius i fixa la resposta municipal vigent en relació amb les peticions d'informació.

Quan l'acte recorregut desapareix de la vida jurídica per substitució per una resolució posterior que en reordena el contingut decisor i n'estableix el règim d'impugnació, el recurs de reposició perd el seu objecte i procedeix la seva inadmissió per desaparició sobrevinguda d'aquest, atès que ja no existeix un acte vigent sobre el qual el recurs pugui produir l'efecte revisor propi.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

3.- Acte realment impugnabile i preservació de les garanties d'impugnació pròpies de la matèria d'accés

En un procediment d'accés a la informació pública, la impugnació s'articula respecte de la resolució expressa o presumpte que decideix la sol·licitud, incloent-hi les resolucions d'inadmissió, i pot canalitzar-se mitjançant els mecanismes especials de reclamació davant l'òrgan independent competent, d'acord amb el règim de substitució de recursos administratius que permet la normativa general de procediment.

En l'àmbit territorial de Catalunya, aquest sistema es projecta en la reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, en el termini d'un mes, com a via pròpia en la matèria.

La notificació del Decret d'Alcaldia 2026-1397/2026 amb peu de recursos preserva aquestes garanties i delimita l'acte actualment idoni per a l'exercici dels mitjans d'impugnació, de manera que el recurs adreçat contra el Decret anterior substituït no és el vehicle adequat per a un control efectiu de la decisió vigent.

4.- Motivació i contingut mínim de la resolució d'inadmissió en via de reposició

La resolució que inadmet un recurs de reposició constitueix una resolució fundada en dret i és jurídicament adequada quan identifica la causa legal d'inadmissió i expressa, de manera suficient i coherent amb l'expedient, el raonament lògic i jurídic que impedeix entrar al fons. En aquest cas, la causa apreciada és la desaparició sobrevinguda de l'objecte del recurs per substitució de l'acte impugnat per un de posterior que resol el mateix objecte i ha estat notificat amb peu de recursos, la qual cosa fa innecessari i improcedent un pronunciament de fons sobre un acte que ja no articula la decisió administrativa vigent.

PART DISPOSITIVA

Per tot l'exposat, **DISPOSO:**

PRIMER.— Inadmetre el recurs potestatiu de reposició interposat en data 06/09/2026 pel Sr. Marc Borràs Romeu contra el Decret d'Alcaldia núm. 1372/2026 de 02/09/2026, el qual no li havia estat notificat, per desaparició sobrevinguda de l'objecte del recurs en haver estat substituït per un acte administratiu posterior resolutori del mateix objecte que és el Decret d'Alcaldia núm. 1397/2026 de 07/09/2026 el qual sí que li fou degudament notificat en data 08/09/2026 amb peu de recursos.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

SEGON.— Notificar la present resolució a l'interessat amb el peu de recursos corresponent.

Ho mana i signa l'alcalde davant meu la secretària que en dona fe

L'Ametlla de Mar

Document signat electrònicament (...)"

PEU DE RECURSOS: *Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de (2) dos mesos comptadors des de l'endemà de la data que us sigui notificada.*

Maria Àngel Benedicto Esclarín
La secretària general

L'Ametlla de Mar
Document signat electrònicament

